

DISCLAIMER: The translated judgement in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/ her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the judgement shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

બીન અહેવાલ પાત્ર

ભારતની સર્વોચ્ચ અદાલતમાં

ફોજદારી અપીલીય હકૂમત

ફોજદારી અપીલ નં. / ૨૦૨૩

સ્પેશીયલ લીવ પીટીશન (ફોજદારી) નં. ૨૩૫૧ / ૨૦૨૩ માથી

ઉદભવેલ

ભારત સંઘ..... અપીલકર્તા

વિરુદ્ધ

અજય કુમાર સિંહ @ઉર્ફે પપ્પૂ..... પ્રતિવાદી

ચુકાદો

ન્યાયમુર્તીશ્રી – પંકજ મિત્તલ,

૧. દાવો મંજૂર.

૨. ભારત સરકાર તરફથી એડિશનલ સોલિસિટર જનરલ સુશ્રી ઐશ્વર્યા

ભાટી અને પ્રતિવાદી તરફથી એડવોકેટ-ઓન-રેકૉર્ડ શ્રી દિવ્યેશ પ્રતાપ સિંહ ને

સાંભળ્યા .

૩. અપીલકર્તા-યુનિયન ઓફ ઇન્ડિયાએ આ અપીલ અલ્હાબાદ ઉચ્ચ અદાલતે ફોજદારી પરચુરણ જામીન અરજી નંબર ૨૧૩૩૦/૨૦૨૨ ને મંજૂરી આપતા અને પ્રતિવાદી-આરોપી અજય કુમાર સિંહ ઉર્ફે પપ્પુને જામીન પર મુક્ત કરવાનો નિર્દેશ આપતા ૧૭/૧૦/૨૦૨૨ ના રોજ આપેલા અંતિમ ચુકાદા અને આદેશ સામે દાખલ કરી છે.

૪. પ્રતિવાદી આરોપી પર નાર્કોટિક ડ્રગ્સ એન્ડ સાઇકોટ્રોપિક સબસ્ટેન્સીસ એક્ટ, ૧૯૮૫ (ટૂંકમાં ‘એન.ડી.પી.એસ.એક્ટ’) ની કલમ ૮/૨૦/૨૭-એ/૨૮/૩૨ હેઠળ, ડી.આર.આઈ., પોલીસ સ્ટેશન, વારાણસી કેસ નંબર ૧/૨૦૨૧ માથી ઉદભવેલ કેસ નંબર ૬૮૭/૨૦૨૧ માં સામેલ હોવાનો આરોપ છે.

૫. સતેન્દ્ર કુમાર અંતિલ વિ. સેન્ટ્રલ બ્યૂરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન અને બીજા એસ.એલ.પી. (ફોજદારી) નંબર ૫૧૮૧/૨૦૨૧ માં (૨૦૨૨) એસ.સી.સી. ઓનલાઇન એસ.સી. ૮૨૫, માં મુખ્ય આરોપી ઓમ પ્રકાશ યાદવ અને અમિત યાદવને આગોતરા જામીન પર મુક્ત કરવાના કારણને મુખ્યત્વે ધ્યાનમાં રાખીને આ અદાલતે ૧૧/૦૭/૨૦૨૨ ના રોજ પસાર કરેલા નિર્ણયને

ધ્યાનમાં રાખીને ભારતના બંધારણની અનુચ્છેદ-૨૧ના વ્યાપક જનાદેશને ધ્યાનમાં રાખીને પ્રતિવાદી આરોપીને જામીન પર મુક્ત કરવાનો નિર્દેશ આપવામાં આવ્યો છે.

૬. પ્રતિવાદી આરોપી કસ્ટડીમાં હોવાથી અને તેને જામીન પર મુક્ત કરવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો હોવાથી આ અદાલતે તા. ૧૩/૦૨/૨૦૨૩ ના રોજ સ્પેશ્યલ લીવ પિટીશન પર નોટિસ ઇશ્યૂ કરીને વચગાળાનો આદેશ બહાર પાડ્યો હતો.

૭. અહીં નોંધનીય છે કે, પ્રતિવાદી આરોપીએ તપાસમાં ભાગ લીધો ન હતો અને એક વર્ષથી વધુ સમયથી તેની ઘરપકડ ટાળી હતી, જે પછી તેની રાયપુરની એક રેસ્ટોરન્ટમાંથી ઘરપકડ કરવામાં આવી હતી.

૮. આ કેસની ટૂંકમાં હકીકત એવી છે કે, ડિરેક્ટોરેટ ઓફ રેવન્યુ ઇન્ટેલિજન્સ (ડી.આર.આઈ.) વારાણસીને તા.૧૧/૦૧/૨૦૨૧ ના રોજ એવી માહિતી મળી હતી કે, નોંધણી નંબર એપી-૦૫-ડબલ્યુ-૮૬૯૯ ધરાવતા એક ટ્રુકમાં મોટા પ્રમાણમાં ગાંજાનો જથ્થો ભદ્રાચલમ (આંધ્રપ્રદેશ) થી વારાણસી થઈને ઉત્તરપ્રદેશમાં જૌનપુર સુધી પહોંચાડવામાં આવે તેવી શક્યતા છે. આ તારીખે સાંજે લગભગ ૦૬:૦૦ વાગે ઉપરોક્ત ટ્રુક પ્રયાગરાજ તરફ આગળ વધી

રહ્યો હતો અને રાજા તાલાબ નજીક પકડાયો હતો. ટ્રક ચલાવનાર વ્યક્તિએ પોતાની ઓળખ ઓમ પ્રકાશ યાદવ તરીકે આપી હતી, જે ઉત્તરપ્રદેશના બલિયા જિલ્લાનો રહેવાસી હતો. ટ્રકમાં બેઠેલી અન્ય વ્યક્તિએ પોતાનું નામ અમિત યાદવ, હેલ્પર (ખલાશી) જણાવ્યું હતું. શરૂઆતમાં બંનેએ ગાંજાના પરિવહનનો અસ્વીકાર કર્યો હતો અને જાણકારી આપી હતી કે, ટ્રક પશુઓના ખોરાકથી ભરેલી છે, પરંતુ અધિકારીઓ/પંચો અને ઉપરોક્ત બે વ્યક્તિઓની હાજરીમાં તપાસ કરવામાં આવતાં તેમાં ૬ પેકેટ અને પ્લાસ્ટિકની વિવિધ કોથળીઓના ૧૩૫ ઢગલા માથી ૧૦૦૫ પેકેટ મળી આવ્યા હતા. તેને ખોલતા, તેમાં સૂકા લીલા રંગનો ઘાસવાળો પદાર્થ હતો, જે ગાંજા જેવો લાગતો હતો. જમ કરાચેલા પેકેટોનું વજન ૩૯૭૧.૬૦૦ કિલોગ્રામ હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું.

૯. વાહનના ડ્રાઈવર ઓમ પ્રકાશ યાદવે ખુલાસો કર્યો કે તે જમશેદપુરના એક બિઝ્નેસ દાદાના હેલ્પર તરીકે સહ-આરોપી અમિત યાદવ સાથે અને બલિયાના રહેવાસી શ્રી રામ પ્રવેશ યાદવના કહેવાથી ટ્રક ચલાવતો હતો. તે જમશેદપુર ગયો જ્યાં પ્રતિવાદી-આરોપીના પરિચિતે તેને રૂ. ૫૦,૦૦૦/- ના બદલામાં સુરક્ષિત ડિલિવરી માટે ગાંજાથી ભરેલી ટ્રક આપી. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે પ્રતિવાદી-આરોપીઓ ગાંજાના ગેરકાયદે વેપારમાં સંડોવાયેલા છે.

૧૦. આ જ માહિતી હેલ્પર અમિત યાદવે આપી હતી.

૧૧. ઉપરોક્ત બે આરોપીઓએ આપેલ માહિતી દર્શાવે છે કે તેઓ બંને પ્રતિવાદી આરોપીને જાણતા હતા અને તેઓ ગેરકાયદેસર ગાંજાને પરિવહન કરવા માટે તેમની સાથે જોડાયેલા હતા અને તેઓ પ્રતિવાદી-આરોપીના મોબાઈલ નંબર પર સીધા સંપર્કમાં હતા.ફરિયાદ/એફ.આઈ.આર. માંથી જે તથ્યો બહાર આવ્યા છે અને એન.ડી.પી.એસ. એક્ટની કલમ ૬૭ હેઠળ ઉપરોક્ત બે આરોપીઓના નિવેદનો નોંધવામાં આવ્યા છે તે દર્શાવે છે કે પ્રતિવાદી-આરોપી ગાંજાના ગેરકાયદેસર વેપારનો મુખ્ય સુત્રધાર અને આયોજક છે.

૧૨. રેકૉર્ડ પરથી જણાવવામાં આવ્યું છે કે, પ્રતિવાદી-આરોપી ભૂતકાળમાં આવા જ ગુનાઓમાં સામેલ રહ્યો છે અને તેની સામે અનેક કેસ પેન્ડિંગ છે.

૧૩. ઉપરોક્ત બાબતોને ધ્યાનમાં રાખીને, ઉપરોક્ત બે આરોપી વ્યક્તિઓ – વાહનના ડ્રાઈવર અને હેલ્પરના જામીન મંજૂર કરવા, પ્રતિવાદી-આરોપીને જામીન આપવા માટે યોગ્ય અને પર્યાપ્ત કારણ જણાતું નથી. ઉપરોક્ત બંને આરોપીઓ મુખ્ય આરોપી નથી, પરંતુ પ્રતિવાદી આરોપીઓના ગુપ્ત એજન્ટો

છે, જે નશીલા દ્રવ્યોની દાણચોરીમાં મુખ્ય વ્યક્તિ છે અને ઉપરોક્ત ગેરકાયદેસર વ્યવહારોમાં સામેલ છે. પ્રતિવાદી-આરોપીની ભૂમિકા અન્ય બે સહ-આરોપીઓ – ડ્રાઇવર અને હેલ્પરની ભૂમિકા કરતાં સ્પષ્ટ રીતે અલગ છે. સહ-આરોપી ઓમ પ્રકાશ યાદવે પોતાની જામીન અરજીના સમર્થનમાં ઉચ્ચ અદાલતમાં દાખલ કરેલા સોગંદનામામાં પ્રતિવાદી-આરોપીની સંડોવણી અને ગેરકાયદેસર વેપારના માસ્ટરમાઈન્ડ તરીકે તેમની ભૂમિકાને સ્વીકારી હતી, જે તેઓના જામીન પર છૂટવાના આદેશથી સ્પષ્ટ થાય છે. આથી, હાઇકોર્ટ દ્વારા ઉપરોક્ત બે આરોપીઓની જેમ હાલના આરોપીને જામીન પર મુક્ત કરવામા આવેલ છે તે ન્યાયોચિત નથી.

૧૪. આ ઉપરાંત, એ બાબત ધ્યાનમાં આવેલ છે કે, ઉચ્ચ અદાલતે જામીન આપતી વખતે એન.ડી.પી.એસ. એક્ટની કલમ ૩૭ની અવગણના કરી હતી, જેમા અન્ય બાબતોની સાથે સાથે એવી જોગવાઈ કરેલ છે કે, વાણિજ્યિક જથ્થામાં સંકળાયેલા કોઈ ગુનાના આરોપી વ્યક્તિને ત્યા સુધી જામીન પર છોડવામાં નહીં આવે જ્યાં સુધી તેમાં જણાવેલી બન્ને શરતોનું પાલન ન થાય, એટલે કે,

(૧) સરકારી વકીલને જામીન અરજીનો વિરોધ કરવાની તક આપવામાં આવી

હોય.

(૨) કોર્ટ સંતુષ્ટ થાય કે તે આવા ગુના માટે તે દોષિત નથી અને જામીન પર હોય ત્યારે તેવો કોઈ ગુનો કરવાની શક્યતા નથી એમ માનવા માટે વાજબી આધારો હોય.

૧૫. સગવડતા માટે કલમ ૩૭(૧) નીચે દર્શાવેલ છે:—

"૩૭. ગુના સંજોય અને બિનજામીનપાત્ર હોવા જોઈએ. — — —

(૧) ફોજદારી કાર્યરીતિ સંહિતા, ૧૯૭૩ (૧૯૭૪નો ૨જો) માં

ગમે તે મજકૂર હોય તેમ છતાં —

(ક) આ અધિનિયમ હેઠળ દંડનીય દરેક ગુનો સંજોય રહેશે.

(ખ) દંડનીય ગુના માટે દોષિત ૨ [કલમ ૧૯ અથવા કલમ ૨૪

અથવા કલમ ૨૭-એ હેઠળના ગુનાઓ અને વ્યાપારી

જથ્થામાં સંકળાયેલા ગુનાઓ માટે] કોઈપણ વ્યક્તિને

જામીન પર અથવા તેના પોતાના વ્યક્તિગત બોન્ડ પર

મુક્ત કરવામાં આવશે નહીં સિવાય કે—

(૧) સરકારી વકીલને આવી મુક્તિ માટેની અરજીનો વિરોધ

કરવાની તક આપવામાં આવી હોય, અને

(૨) જેમા સરકારી વકીલે અરજીનો વિરોધ કરેલ હોય, અને અને

તેવો વિશ્વાસ કરવા માટે અદાલત સંતુષ્ટ હોય કે તે આવા

ગુના માટે દોષિત નથી અને જામીન પર હોય ત્યારે તેના

દ્વારા કોઈ ગુનો કરવાની શક્યતા નથી તેવું માનવા માટે કોર્ટ

પાસે વાજબી આધાર હોય."

૧૬. ઉપરોક્ત જોગવાઈઓને ધ્યાનમાં રાખીને, તેવું સ્પષ્ટ થાય છે કે, નશીલા દ્રવ્યોના વેપારમાં સંડોવાયેલા કોઈ પણ ગુનાના આરોપી વ્યક્તિને ત્યાં સુધી જામીન પર છોડવામાં નહીં આવે જ્યાં સુધી અદાલત સંતુષ્ટ ન થાય કે, તે આ પ્રકારનાં ગુનામાં દોષિત નથી અને જામીન પર હશે ત્યારે તેના દ્વારા કોઈ ગુનો કરવાની શક્યતા નથી.

૧૭. જમ કરાયેલા ગાંજાનો જથ્થો વ્યાપારી જથ્થો હોવાની વાત સ્વીકારવામાં આવેલ છે. ઉચ્ચ અદાલતે એવું કોઈ તારણ નોંધ્યું નથી કે પ્રતિવાદી-આરોપી કથિત ગુના માટે પ્રથમ દ્રષ્ટીએ દોષિત નથી અને જામીન પર છૂટ્યા પછી તેવો જ ગુનો કરવાની શક્યતા નથી. પરંતુ તેનો પૂર્વ-ઈતિહાસ એવું સૂચવે છે કે તે નિયમિત અપરાધી છે. કોર્ટ દ્વારા આ પ્રકારનો સંતોષ નોંધવામાં આવ્યો ન હોવાથી, અમારો મત છે કે ઉચ્ચ અદાલતે પ્રતિવાદી-આરોપીને

જામીન આપવામાં સ્પષ્ટપણે ભૂલ કરી છે

૧૮. ઉપરોક્ત હકીકતો અને સંજોગોને ધ્યાનમાં રાખીને અને પ્રતિવાદી-
આરોપીની ભૂમિકા અને તેને જામીન પર ગેરકાયદેસર રીતે છોડવામાં આવેલી
બાબતને ધ્યાનમાં રાખીને આ સાથે અલ્હાબાદ ઉચ્ચ અદાલતના તારીખ
૧૭/૧૦/૨૦૨૨ ના રોજના આક્ષેપિત અંતિમ આદેશને રદ કરવામાં આવે છે
અને અપીલને મંજૂર કરવામાં આવે છે.

૧૯. અપીલ મંજૂર કરવામાં આવે છે.

ન્યાયમૂર્તીશ્રી [વી. રામસુબ્રમણ્યમ]

ન્યાયમૂર્તીશ્રી [પંકજ મિતલ]

નવી દિલ્હી

૨૮ માર્ચ, ૨૦૨૩.

This judgment has been translated using AI Tool - SUVAS.

DISCLAIMER: The translated judgement in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/ her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the judgement shall be authentic and shall

hold the field for the purpose of execution and implementation.